DROIT DES OBLIGATIONS · LICENCE 2 · TD N° 2 · PR FOUVET

Le préjudice résultant d'un dommage

Cette fiche ne reprend que les notions que le TD n° 2 te fait manipuler. Chaque notion est présentée comme en cas pratique : définition, exemple tiré du TD, cause et conséquence, arrêt majeur, articles, ce qu'il ne faut pas écrire, conseils pour la majeure et la mineure.

Cours : Partie 1, Titre 1, Chapitre 1 · Manuel HyperCours 2027, n° 933 à 985 (p. 514-530) · Texte de base : art. 1240 · Projet de réforme 2017 : art. 1235 à 1238

PLAN DE LA FICHE

1 — Les douze notions du TD · dommage et préjudice · dommage aux biens · préjudice patrimonial · préjudice moral · victime directe ou par ricochet · caractère certain · anxiété · perte de chance · dommage corporel · préjudices des proches · concubin · naissance d'un enfant

2 — Les exercices du TD corrigés · trois cas de qualification · fiche de l'arrêt du 15 octobre 2025

Outils · pièges commentés · tableau de rattrapage · lexique · textes · jurisprudence · auto-évaluation corrigée

LA GRILLE DU TD — À APPLIQUER À CHAQUE VICTIME

Le TD pose toujours les mêmes trois questions, dans cet ordre. Ce sera la structure de ta réponse au partiel.

1. Quel est le dommage ? (le siège de l'atteinte : corps, bien) → **2. Quels préjudices ?** (poste par poste, patrimoniaux puis extrapatrimoniaux, chacun passé au filtre des caractères) → **3. Quel type de victime ?** (directe ou par ricochet)

PARTIE 1 Les notions du TD

NOTION 1 · CAS 1, 2 ET 3, QUESTION 1

Dommage et préjudice

DÉFINITION — MANUEL N° 933

Le **dommage** est le **fait matériel**, le siège de l'atteinte (le corps, un bien). Le **préjudice** est la **conséquence juridique** de cette atteinte : la lésion d'intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la victime.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Paul : la fracture est le **dommage corporel** ; les frais de chirurgie, les souffrances et la perte de chance d'être recruté sont des **préjudices**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Un seul dommage → **plusieurs préjudices**. Chacun doit présenter les caractères du préjudice réparable et s'évalue séparément.

ARRÊT / SOURCE

Pas d'arrêt de principe : distinction doctrinale, reprise par le plan de la prof et par le projet de 2017 (« préjudice certain **résultant d'un dommage** »).

ARTICLES

art. 1240 (« dommage ») · art. 1246 à 1252 (« préjudice écologique ») · projet art. 1235

× NE PAS ÉCRIRE

« Paul subit un préjudice corporel. »

✓ ÉCRIRE

« Paul subit un **dommage corporel**, source de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : pose la distinction en une phrase ; c'est l'ossature du chapitre de la prof.

Mineure : réponds d'abord « quel dommage » en une ligne, puis déroule les préjudices un par un.

NOTION 2 · CAS 1

Le dommage aux biens : l'animal

DÉFINITION

Atteinte à une chose appartenant à la victime (destruction, détérioration). Les animaux sont des « **êtres vivants doués de sensibilité** » mais, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont **soumis au régime des biens**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

La chienne d'Émilie, percutée par la trottinette : dommage **aux biens** d'Émilie.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Dommage aux biens → préjudices **patrimoniaux** (frais vétérinaires, perte de valeur, gains manqués) et **moral** (affection pour l'animal).

ARRÊT MAJEUR

Civ. 1re, 16 janv. 1962, *Lunus* : la mort d'un cheval cause à son propriétaire un préjudice d'affection réparable, en plus du préjudice matériel.

ARTICLES

art. 515-14 · art. 1240

× NE PAS ÉCRIRE

« La chienne est la victime » ou « la chienne est une chose ».

✓ ÉCRIRE

« La victime est **Émilie**, propriétaire de l'animal, être sensible soumis au régime des biens (art. 515-14). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'art. 515-14 pour qualifier l'atteinte de dommage aux biens.

Mineure : établis que l'animal appartient à la victime et décris son usage (reproduction, activité professionnelle) : c'est ce qui fondera les gains manqués.

NOTION 3 · CAS 1 ET 3, QUESTION 2

Le préjudice patrimonial : perte subie et gain manqué

DÉFINITION — MANUEL N° 958

Toute atteinte au patrimoine de la victime : **perte subie** (*damnum emergens* : bien détérioré, dépenses engagées) et **gain manqué** (*lucrum cessans* : revenu ou bénéfice dont la victime est privée).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Émilie : chirurgies de la chienne (perte subie) ; portées non réalisées, séances de zoothérapie annulées (gain manqué). Compagne de Paul : salaire perdu en réduisant son activité.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Réparation intégrale : « tout le préjudice, rien que le préjudice ». Bien réparable : coût de la réparation ; sinon, coût de remplacement (manuel n° 983).

ARRÊT MAJEUR

Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614 (Cristal de Paris) : rétablir l'équilibre détruit et « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ».

ARTICLES

art. 1240 · aucun texte ne liste les préjudices : construction jurisprudentielle

× NE PAS ÉCRIRE

« Émilie perd les revenus de la zoothérapie » sans vérifier que *cette* chienne y participe (l'énoncé la dit « reproductrice »).

✓ ÉCRIRE

« Si la chienne participait aux séances, leur annulation constitue un gain manqué ; à défaut de certitude, une perte de chance. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne les deux composantes avec leur nom latin.

Mineure : un fait de l'énoncé = un poste. Pour chaque gain manqué, demande-toi s'il est certain ; sinon, bascule vers la perte de chance (notion 8).

NOTION 4 · CAS 1, 2 ET 3

Le préjudice extrapatrimonial (moral)

DÉFINITION — MANUEL N° 959

Atteinte aux **sentiments** de la victime, à sa personne ou à ses droits de la personnalité (honneur, vie privée), indépendamment de toute perte d'argent.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Affection d'Émilie pour sa chienne ; anxiété d'André ; souffrances de Paul.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Réparé en argent même s'il ne peut être évalué exactement : les dommages-intérêts ont ici une fonction **satisfactoire** ; évaluation souveraine des juges du fond.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 13 févr. 1923, *Lejars* : l'art. 1382 s'applique « par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ».

ARTICLES

art. 1240 (anc. 1382)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le préjudice moral n'est pas réparable car il ne peut pas s'évaluer. »

✓ ÉCRIRE

« Depuis l'arrêt *Lejars* (1923), l'art. 1240 couvre le dommage moral par la généralité de ses termes. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : *Lejars* suffit pour le principe ; ajoute *Lunus* si l'énoncé porte sur un animal.

Mineure : nomme le sentiment atteint (affection, angoisse, douleur) et appuie-le sur un fait précis de l'énoncé.

NOTION 5 · CAS 1, 2 ET 3, QUESTION 3

Victime directe ou victime par ricochet

DÉFINITION — MANUEL N° 936

La **victime directe** est atteinte elle-même par le fait dommageable. La **victime par ricochet** subit un préjudice **personnel** du fait du dommage causé à une victime principale : seul le fait générateur lui est extérieur.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Émilie : victime **directe**. Épouse d'André, compagne de Paul : victimes **par ricochet**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Le préjudice par ricochet est personnel, donc réparable. Ne pas le confondre avec l'action des **héritiers**, qui exercent celle de la victime décédée (Ch. mixte, 30 avr. 1976) : deux qualités, deux préjudices.

ARRÊT MAJEUR

Ch. mixte, 27 févr. 1970, Dangereux : l'art. 1382 « n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit » entre la victime et le demandeur.

ARTICLES

art. 1240 (« cause à **autrui** un dommage »)

× NE PAS ÉCRIRE

« La compagne de Paul n'est pas victime puisqu'elle n'a pas été blessée. »

✓ ÉCRIRE

« Elle est victime par ricochet : elle subit un préjudice personnel né du dommage corporel de Paul. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : définis la victime par ricochet et rappelle que son préjudice est personnel.

Mineure : prouve le **lien d'affection** et un **préjudice propre** (revenus perdus, vie bouleversée). Une même personne peut être à la fois victime par ricochet et héritière.

NOTION 6 · CAS 2, QUESTION 2

Le caractère certain : actuel, futur ou éventuel

DÉFINITION — MANUEL N° 944

Le préjudice n'est réparable que si son existence est **certaine**. Le préjudice **futur** l'est s'il est « la **prolongation certaine et directe d'un état des choses actuel** » (projet, art. 1236). Le préjudice **éventuel** (hypothétique) ne l'est pas.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

André : la maladie non déclarée est **éventuelle** ; son angoisse présente, elle, est **actuelle et certaine**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Ce qui est réparé aujourd'hui, c'est l'angoisse, pas la maladie. Si la maladie survient, ce sera une aggravation ou un dommage nouveau (l'art. 2226 vise le dommage « initial ou aggravé »).

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 92-18.731 : la victime en état végétatif a droit à la réparation de tous ses préjudices ; la certitude s'apprécie objectivement (Crim. 5 janv. 1994, n° 93-83.050 : pas selon « la représentation que s'en fait la victime »).

ARTICLES

projet art. 1235 et art. 1236 (non en vigueur)

× NE PAS ÉCRIRE

« Tant que la maladie n'est pas déclarée, André n'a aucun préjudice. »

✓ ÉCRIRE

« La maladie est éventuelle, mais l'anxiété liée au risque est un préjudice actuel et certain. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne l'échelle : actuel / futur certain / perte de chance / éventuel.

Mineure : place chaque préjudice de l'énoncé sur cette échelle avant d'en discuter la réparation.

NOTION 7 · CAS 2

Le préjudice d'anxiété

DÉFINITION — CIV. 1RE, 18 FÉVR. 2026, N° 21-23.415

« [C]onstitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave », ce préjudice étant « caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un tel risque » (exposition in utero au DES).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

André : trente ans d'exposition à l'amiante sans protection efficace, suivi médical régulier, impossible de faire des projets.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Salarié contre employeur : manquement à l'**obligation de sécurité** (Ass. plén. 2019), et la chambre sociale exige la preuve de l'anxiété (Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046 : le préjudice « ne résulte pas de la seule exposition au risque »). **Hors travail** : la connaissance du risque suffit (Civ. 1re, 2026).

ARRÊTS MAJEURS

Soc. 11 mai 2010 (admission, amiante) · Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442 (salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, même hors dispositif ACAATA ; l'employeur s'exonère en prouvant qu'il a pris les mesures des art. L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav.) · **Soc. 11 sept. 2019** (toute substance nocive ou toxique) · **Civ. 1re, 18 févr. 2026**

ARTICLES

art. 1240 (visa de l'arrêt de 2026)

× NE PAS ÉCRIRE

« L'épouse d'André subit elle aussi un préjudice d'anxiété. »

✓ ÉCRIRE

« Le préjudice d'anxiété suppose d'être **soi-même exposé** au risque : l'épouse ne peut invoquer qu'un préjudice par ricochet (notion 10). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne la définition de 2026, puis précise le régime du salarié (obligation de sécurité).

Mineure : relève les indices : **durée** de l'exposition, **absence de protection**, **examens périodiques** (Soc. 2010 : examens « propres à réactiver cette angoisse »), projets impossibles.

NOTION 8 · CAS 3 ET ARRÊT DU TD

La perte de chance

DÉFINITION — ASS. PLÉN. 27 JUIN 2025, N° 22-21.812 ET 22-21.146

« [C]aractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ». Elle répare « une part de l'entier dommage, déterminée **à hauteur de la chance perdue** » ; elle ne peut jamais être égale à l'avantage espéré (projet, art. 1238).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Paul : chance d'être recruté par l'entraîneur. Arrêt du TD : les parents ont perdu **80 %** de chance de demander une interruption de grossesse.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Montant = **pourcentage de chance × gain espéré** (ex. 50 % × 60 000 € = 30 000 €). Le juge saisi de l'entier préjudice peut rechercher une perte de chance, après avoir invité les parties à s'expliquer, et ne peut refuser de l'indemniser.

ARRÊTS MAJEURS

Ass. plén. 27 juin 2025 (définition, office du juge) · **Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-16.351** : « **toute** perte de chance ouvre droit à réparation » ; le juge ne peut exiger une chance « sérieuse » (athlète privé des JO).

ARTICLES

art. 1240 · projet art. 1238

× NE PAS ÉCRIRE

« Paul doit prouver une chance sérieuse » ou « Paul doit recevoir le salaire d'un sportif professionnel ».

✓ ÉCRIRE

« La chance est réelle ; toute perte de chance ouvre droit à réparation (Civ. 2e, 2022), à hauteur d'un pourcentage du gain espéré. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : définition de 2025, règle de la fraction, et Civ. 2e 2022 contre l'exigence d'une chance « sérieuse ».

Mineure : cherche les **indices de réalité** (bons résultats, rendez-vous fixé, sélection en cours) et dis qu'ils fixeront le **pourcentage**. Le résultat lui-même reste incertain : c'est pour cela qu'on répare la chance.

NOTION 9 · CAS 3, QUESTION 2

Les préjudices nés du dommage corporel

DÉFINITION — MANUEL N° 961

Le dommage corporel est l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ses préjudices sont classés par la **nomenclature Dintilhac** (2005), sans valeur légale mais largement suivie par les juridictions : **temporaires / permanents** (avant / après consolidation), **patrimoniaux / extrapatrimoniaux**.

PATRIMONIAUX	EXTRAPATRIMONIAUX
Dépenses de santé · frais divers · **perte de gains professionnels** (actuels, futurs) · **incidence professionnelle** · assistance par tierce personne	**Souffrances endurées** (anc. *pretium doloris*) · **déficit fonctionnel** temporaire et permanent · préjudice esthétique · **préjudice d'agrément** · préjudice sexuel · préjudice permanent exceptionnel

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Paul : chirurgie et rééducation (dépenses de santé), souffrances endurées, immobilisation (déficit fonctionnel temporaire).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Chaque poste est évalué **distinctement** ; pas de double indemnisation (Civ. 2e, 25 mai 2022 : préjudice exceptionnel refusé car déjà couvert par l'incidence professionnelle et le déficit permanent).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 28 mai 2009 : agrément = « impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » · **Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624** : angoisse de mort imminente, poste autonome.

TEXTES

Rapport Dintilhac (2005) · référentiel Mornet (2022) · art. 2226 : prescription de 10 ans

× NE PAS ÉCRIRE

« Paul a un préjudice d'agrément parce qu'il a manqué une course. »

✓ ÉCRIRE

« L'agrément est un poste **permanent** : seule une séquelle durable l'empêchant de courir le justifie ; sinon, la gêne relève du déficit fonctionnel temporaire. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présente la nomenclature en une phrase et ses deux distinctions.

Mineure : utilise les **noms exacts** des postes et sépare l'avant et l'après consolidation. Ne qualifie pas un poste dont l'énoncé ne donne pas les faits (ex. perte de gains si l'on ignore si Paul travaille : dis-le).

NOTION 10 · CAS 2 ET 3, QUESTION 3

Les préjudices des proches

DÉFINITION

Préjudices que la victime par ricochet peut invoquer. **Patrimoniaux** : perte du soutien financier (décès), **pertes de revenus des proches**, frais divers. **Extrapatrimoniaux** : **préjudice d'affection** (mort ou grave dégradation de l'état de la victime), **préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels** (bouleversement des conditions d'existence, si **communauté de vie effective**), **préjudice d'attente et d'inquiétude**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Compagne de Paul : réduit son activité (pertes de revenus), l'accompagne chaque jour (conditions d'existence). Épouse d'André : vit dans la crainte.

CAUSE → CONSÉQUENCE

L'attente et l'inquiétude est un poste **autonome**, distinct de l'affection, mais seulement si la victime directe a subi une **atteinte grave** ou est décédée.

ARRÊT MAJEUR

Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 : préjudice des proches qui apprennent que la victime se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, à un péril, réparé de façon autonome « lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée » ; il court de la découverte de l'événement à la connaissance de son issue.

TEXTES

art. 1240 · nomenclature Dintilhac (victimes indirectes)

× NE PAS ÉCRIRE

« L'épouse d'André obtient un préjudice d'attente et d'inquiétude. »

✓ ÉCRIRE

« Ce poste suppose une atteinte grave ou le décès de la victime directe : André n'est pas malade, la condition fait défaut. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : liste les postes des proches et la condition propre à chacun.

Mineure : vérifie deux choses dans l'énoncé : la **gravité** de l'atteinte subie par la victime directe, et la **communauté de vie** (vivent-ils ensemble ?). S'il manque l'information, dis-le et raisonne sur les deux hypothèses.

NOTION 11 · CAS 3 (LA COMPAGNE)

Le caractère légitime : le concubin

DÉFINITION

Le préjudice doit consister en la lésion d'un **intérêt licite** (projet, art. 1235). Longtemps, le concubin en était exclu ; aujourd'hui, la seule limite est l'exigence d'une **relation stable**, qui relève en réalité de la certitude du préjudice (manuel n° 949).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

La « petite amie » de Paul, non mariée.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Absence de lien de droit → indifférente. Absence de stabilité → préjudice non certain.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 27 juill. 1937 : refus, faute d'« intérêt légitime, juridiquement protégé ». **Ch. mixte, 27 févr. 1970** : l'art. 1382 « n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit ».

ARTICLES

art. 1240 · projet art. 1235

× NE PAS ÉCRIRE

« N'étant pas mariée, la compagne ne peut obtenir réparation. »

✓ ÉCRIRE

« Depuis 1970 (arrêt rendu en cas de décès), l'absence de lien de droit n'est plus un obstacle ; la stabilité de la relation reste à prouver. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : montre l'évolution 1937 → 1970 en deux phrases ; c'est un classique de la copie.

Mineure : cherche les indices de stabilité : durée, vie commune, projets. « Petite amie » ne suffit pas à elle seule.

NOTION 12 · EXERCICE 2 (ARRÊT DU TD)

Le caractère légitime : la naissance d'un enfant

DÉFINITION — ART. L. 114-5 CASF

« **Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.** » Si un handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse par suite d'une **faute caractérisée**, les parents obtiennent « leur **seul préjudice** », qui « ne saurait inclure les **charges particulières** découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap » (solidarité nationale).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Trisomie 21 non décelée à la première échographie ; la mère prend un congé parental puis un temps partiel, le père perd des revenus.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Charges liées au handicap → exclues. Pertes professionnelles des parents → réparables, à hauteur de la chance perdue.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 1re, 25 juin 1991 (IVG manquée : pas de préjudice du seul fait de l'enfant) · **Ass. plén. 17 nov. 2000, *Perruche*** → loi du 4 mars 2002 · **Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC** · **Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323** · Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.250

ARTICLES

CASF, art. L. 114-5 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 1er)

× NE PAS ÉCRIRE

« L'enfant né handicapé peut demander réparation (*Perruche*) » ou « les parents n'obtiennent que leur préjudice moral ».

✓ ÉCRIRE

« *Perruche* a été brisé par la loi de 2002 ; le préjudice des parents inclut leurs pertes de gains professionnels (Civ. 1re, 15 oct. 2025). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite les alinéas 1 et 3 de l'art. L. 114-5, puis l'arrêt de 2025.

Mineure : vérifie la **faute caractérisée**, sépare les charges du handicap des pertes propres des parents, applique le **pourcentage** de chance perdue.

EXERCICE 3 DU TD — MISE EN PERSPECTIVE (FICHE DE LECTURE CADIET)

Le Code civil ne définit toujours pas les caractères du préjudice : l'art. 1240 ne parle que de « dommage ». Seul le préjudice écologique a une définition légale : « atteinte **non négligeable** aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (art. 1247, loi du 8 août 2016). Le projet de 2017 et la proposition du Sénat de 2020 codifieraient les caractères (art. 1235 à 1238) ; la nomenclature Dintilhac (2005) a fixé les postes de préjudice corporel, et les projets prévoient de la consacrer (projet 2017, art. 1269). *L'article de Cadiet (sur Moodle) n'est pas fourni avec le TD : ces éléments servent seulement aux questions 2 et 3.*

PARTIE 2 Les exercices du TD corrigés

Pistes de correction rédigées à partir du cours et des arrêts : compare-les avec la correction faite en séance.

Cas n° 1 — Émilie et sa chienne

QUESTION	RÉPONSE
1. Dommage	Dommage **aux biens** : atteinte à un animal appartenant à Émilie, soumis au régime des biens (art. 515-14).
2. Préjudices	**Patrimoniaux — perte subie** : frais vétérinaires et chirurgies ; perte de valeur éventuelle de la reproductrice. **Patrimoniaux — gain manqué** : portées non réalisées pendant la convalescence ; séances de zoothérapie annulées **si** cette chienne y participe (sinon, perte de chance). **Extrapatrimonial** : préjudice d'affection pour l'animal (*Lunus* l'admet pour la mort ; pour une blessure, argument par analogie, non vérifié en jurisprudence).
3. Type de victime	Victime directe , atteinte dans son propre patrimoine ; son activité professionnelle (élevage) fonde les gains manqués.

Cas n° 2 — André et l'amiante

QUESTION	RÉPONSE
1. Dommage	Aucune atteinte physique déclarée ; le dommage est une atteinte psychique (l'anxiété) née de l'exposition à un risque.
2. Préjudice sans maladie ?	Oui : **préjudice d'anxiété**, extrapatrimonial, **actuel et certain**. La maladie future reste **éventuelle**, donc non réparable à ce stade. Indices : trente ans d'exposition, absence de protection, examens périodiques, projets impossibles. Contre l'employeur : manquement à l'**obligation de sécurité** (Ass. plén. 5 avr. 2019), preuve de l'anxiété exigée par la chambre sociale.
3. L'épouse	Victime **par ricochet**. Pas de préjudice d'anxiété (elle n'est pas exposée). Pas de préjudice d'attente et d'inquiétude : André n'a subi ni atteinte grave ni décès, et aucun événement soudain n'a été découvert par l'épouse (Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072). Reste à discuter un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence : **certitude fragile**. *Aucune jurisprudence trouvée sur ce cas : à confronter à la correction du TD.*

Cas n° 3 — Paul et le VTT

QUESTION	RÉPONSE
1. Dommage initial	Dommage **corporel** : fracture de la jambe.
2. Préjudices de Paul	**Patrimoniaux** : dépenses de santé (chirurgie, rééducation) ; perte de gains professionnels **s'il** travaille (l'énoncé ne le dit pas). **Extrapatrimoniaux** : souffrances endurées ; déficit fonctionnel temporaire (immobilisation) ; préjudice d'agrément **seulement** en cas de séquelle permanente. **Perte de chance** d'être recruté : chance réelle (bons résultats, rendez-vous avec un entraîneur) ; « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Civ. 2e, 25 mai 2022) ; montant = pourcentage du gain espéré.
3. La compagne	Victime par ricochet ; l'absence de lien de droit n'est plus un obstacle (Ch. mixte, 1970, rendu en cas de décès : transposition par analogie), mais la relation stable est à prouver. **Pertes de revenus des proches** (réduction d'activité) ; frais divers ; **troubles dans les conditions d'existence** si communauté de vie effective (à établir : elle « l'accompagne quotidiennement ») ; préjudice d'affection discutable, la fracture n'étant pas une grave dégradation de l'état de Paul.

Exercice 2 — Fiche de l'arrêt Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323 (Publié au Bulletin)

Faits	Naissance en 2009 d'un enfant atteint de trisomie 21, non décelée pendant la grossesse ; faute caractérisée de l'échographiste lors de la première échographie.
Procédure	Les parents assignent le médecin sur le fondement de l'art. L. 114-5 CASF. La CA d'Orléans (9 avr. 2024) retient une perte de chance de 80 % de demander une interruption de grossesse et indemnise les pertes de revenus des deux parents. Pourvoi principal du médecin ; pourvoi incident des parents (rejeté).
Moyens	Les pertes de gains des parents qui s'occupent de leur enfant seraient des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap », exclues par l'al. 3.
Problème de droit	Le « seul préjudice » des parents, au sens de l'art. L. 114-5 al. 3 CASF, peut-il comprendre les pertes de gains professionnels subies pour prendre en charge l'enfant handicapé ?
Solution	**Rejet.** Ce préjudice « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle » ; réparation « à hauteur de la chance perdue ».
Portée	Élargit le préjudice parental admis depuis la loi anti-*Perruche* ; distingue le préjudice **propre** des parents des charges liées au handicap ; combine légitimité du préjudice et perte de chance. Même principe retenu au pénal par Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.250 (préjudice des parents incluant l'incidence professionnelle ; faute pénale intentionnelle sans incidence sur l'application de l'art. L. 114-5).
Pistes de plan	I. Un préjudice parental encadré par la loi anti-*Perruche* (A. Le refus du préjudice de l'enfant ; B. L'exclusion des charges particulières du handicap) — II. Un préjudice parental élargi (A. L'admission des préjudices professionnels ; B. Une réparation mesurée à la chance perdue).

OUTILS Pièges commentés

PIÈGE 1 — LA CHANCE « SÉRIEUSE »

Paul avait de bons résultats et un rendez-vous avec un entraîneur, mais rien ne garantit qu'il aurait été recruté.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Paul ne prouve pas une chance sérieuse d'être recruté : pas de réparation. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« **Toute perte de chance ouvre droit à réparation** (Civ. 2e, 25 mai 2022). Les indices montrent une chance réelle ; son degré fixera le pourcentage appliqué au gain espéré. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Le mot « sérieuse » dans l'énoncé est un appât : le sérieux de la chance joue sur le **montant**, pas sur le principe.

PIÈGE 2 — LE PRÉJUDICE « PAS ENCORE LÀ »

André n'est atteint d'aucune maladie, mais vit dans la crainte d'en développer une.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Le préjudice est éventuel tant que la maladie n'est pas déclarée. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La maladie est éventuelle, mais l'**anxiété** est actuelle et certaine : elle est réparable (Civ. 1re, 18 févr. 2026). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Dès qu'un énoncé parle de « crainte », d'« inquiétude », d'« examens réguliers » : pense préjudice d'anxiété.

PIÈGE 3 — LE PROCHE INQUIET

L'épouse d'André vit elle-même dans la crainte de le voir tomber malade.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Elle a droit au préjudice d'attente et d'inquiétude reconnu en 2022. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Ce poste exige une **atteinte grave** ou le **décès** de la victime directe (Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072) : condition absente ici. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Avant d'accorder un préjudice à un proche, regarde toujours **l'état de la victime directe**.

PIÈGE 4 — LA COURSE MANQUÉE

Paul, immobilisé, n'a pas pu participer à la course pour laquelle il s'entraînait.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Paul subit un préjudice d'agrément. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« L'agrément est un poste **permanent** (Civ. 2e, 28 mai 2009) ; la gêne temporaire relève du **déficit fonctionnel temporaire**. Si une séquelle l'empêche durablement de courir, l'agrément sera réparé. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Demande-toi toujours si le préjudice est **avant ou après consolidation**.

PIÈGE 5 — LES PARENTS DE L'ENFANT HANDICAPÉ

La mère est passée à temps partiel pour s'occuper de son enfant né avec une trisomie non décelée.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Ces pertes sont des charges liées au handicap, exclues par l'art. L. 114-5. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Les pertes de gains des parents font partie de **leur préjudice** (Civ. 1re, 15 oct. 2025), réparées à hauteur de la chance perdue. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Le manuel date cet arrêt du « 15 oct. 2024 » (p. 520) : c'est une **erreur**, il est du **15 octobre 2025**.

Le tableau de rattrapage

NE PAS DIRE	DIRE
« Paul subit un préjudice corporel »	Un **dommage** corporel, source de préjudices.
« La chienne est une chose » / « la victime est la chienne »	Être sensible soumis au régime des biens (art. 515-14) ; la victime est sa propriétaire.
« Le préjudice moral ne s'évalue pas, il n'est pas réparable »	Réparable depuis *Lejars* (1923).
« Pas de lien de droit, pas d'indemnisation »	Abandonné en 1970 (Ch. mixte) ; seule une relation stable est exigée.
« Il faut une chance sérieuse »	« Toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Civ. 2e, 2022).
« On répare le gain espéré »	On répare la **chance perdue**, en pourcentage.
« Aucun préjudice sans maladie »	Préjudice d'anxiété, actuel et certain.
« Préjudice d'agrément = toute perte de qualité de vie »	Activité sportive ou de loisirs régulière ; le reste = déficit fonctionnel.
« L'enfant né handicapé peut agir (*Perruche*) »	Interdit par l'art. L. 114-5 CASF (loi du 4 mars 2002).
« Les parents n'obtiennent que leur préjudice moral »	Aussi leurs pertes de gains (Civ. 1re, 15 oct. 2025).
« Selon l'article 1382… »	« Art. 1382, **devenu 1240** » pour un arrêt ancien ; art. 1240 sinon.
« Majeure : … Mineure : … » dans la copie	Raisonnement en syllogisme, rédaction fluide sans ces mots (Indications méthodologiques, p. 27).

FORMULE D'OUVERTURE RÉUTILISABLE

« Si l'article 1240 du Code civil se borne à exiger un "dommage", la jurisprudence distingue l'atteinte matérielle des préjudices qui en résultent et n'admet la réparation de ces derniers qu'à la condition qu'ils soient certains, personnels, directs et légitimes : il convient donc d'identifier le dommage subi par chaque victime avant d'apprécier, poste par poste, le caractère réparable des préjudices invoqués. »

LEXIQUE Le vocabulaire exigible

TERME	DÉFINITION
Dommage	Atteinte matérielle subie par la victime (corps, biens) : le siège de l'atteinte.
Préjudice	Conséquence juridique du dommage : lésion d'intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Damnum emergens	Perte subie : diminution du patrimoine.
Lucrum cessans	Gain manqué : enrichissement dont la victime est privée.
Victime par ricochet	Personne subissant un préjudice personnel du fait du dommage d'une victime principale.
Préjudice éventuel	Préjudice hypothétique, non réparable.
Perte de chance	Disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Préjudice d'anxiété	Anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.
Consolidation	Moment où les lésions se fixent : sépare préjudices temporaires et permanents.
Préjudice d'agrément	Impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Souffrances endurées	Souffrances physiques et morales avant consolidation (anc. *pretium doloris*).
Déficit fonctionnel	Troubles dans les conditions d'existence liés au handicap, temporaire ou permanent.
Préjudice d'affection	Souffrance morale causée par la perte d'un être cher ou la grave dégradation de son état.
Faute caractérisée	Faute exigée par l'art. L. 114-5 al. 3 CASF ; ni présumée ni déduite de simples présomptions, distincte de la faute lourde (Cons. const. 2010-2 QPC).

TEXTES Les articles à connaître

ARTICLE	OBJET
art. 1240	« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
art. 515-14	Animaux : êtres vivants doués de sensibilité, soumis au régime des biens.
art. 1246 à 1252	Préjudice écologique ; art. 1247 : définition (« atteinte non négligeable »).
art. 2226	Dommage corporel : prescription de 10 ans à compter de la consolidation.
CASF, art. L. 114-5	Pas de préjudice du seul fait de sa naissance ; parents : faute caractérisée, seul préjudice, hors charges du handicap.
Projet 2017, art. 1235	Préjudice certain, résultant d'un dommage, lésion d'un intérêt licite (non en vigueur).
Projet 2017, art. 1236	Préjudice futur : prolongation certaine et directe d'un état des choses actuel.
Projet 2017, art. 1238	Perte de chance : disparition actuelle et certaine ; mesurée à la chance perdue.

AUTORITÉS Jurisprudence du TD

DÉCISION	APPORT
Civ. 13 févr. 1923, *Lejars*	Le préjudice moral est réparable sur le fondement de l'art. 1382 (1240).
Civ. 27 juill. 1937	Refus d'indemniser la concubine : pas d'intérêt légitime juridiquement protégé.
Civ. 1re, 16 janv. 1962, *Lunus*	Préjudice d'affection du propriétaire pour la mort de son animal.
Ch. mixte, 27 févr. 1970, *Dangereux*	Aucun lien de droit exigé entre le défunt et le demandeur.
Civ. 1re, 25 juin 1991, n° 89-18.617	L'existence d'un enfant n'est pas, à elle seule, un préjudice pour sa mère (IVG manquée).
Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 92-18.731	État végétatif : réparation de tous les préjudices.
Ass. plén. 17 nov. 2000, *Perruche*	L'enfant né handicapé peut être indemnisé (solution brisée par la loi de 2002).
Civ. 2e, 28 mai 2009	Définition stricte du préjudice d'agrément.
Soc. 11 mai 2010	Admission du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante.
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC	Art. L. 114-5 al. 1 et 3 conformes ; application aux instances en cours (loi du 11 févr. 2005) censurée.
Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442	Anxiété : salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de pathologie grave, sur le fondement de l'obligation de sécurité.
Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614	Formule de la réparation intégrale ; présomption de préjudice en concurrence déloyale, sans dispenser de prouver son étendue.
Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624	Angoisse de mort imminente : poste autonome.
Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072	Préjudice d'attente et d'inquiétude des proches : autonome, si atteinte grave ou décès.
Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-16.351	« Toute perte de chance ouvre droit à réparation. »
Ass. plén. 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146	Définition de la perte de chance ; le juge doit la rechercher et l'indemniser.
Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323	Parents : pertes de gains professionnels réparables, à hauteur de la chance perdue.
Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.250	Même principe devant le juge pénal (préjudice des parents incluant l'incidence professionnelle).
Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415	Anxiété caractérisée par la seule connaissance d'un risque élevé.

CONTRÔLE Auto-évaluation

Réponds par écrit, puis vérifie avec les corrigés.

1	Un incendie détruit la voiture de Léa. Il s'agit : (a) d'un préjudice matériel — (b) d'un dommage aux biens — (c) d'un préjudice moral.
2	La concubine d'une victime décédée : (a) ne peut rien obtenir faute de lien de droit — (b) peut être indemnisée si la relation était stable — (c) ne peut obtenir que son préjudice moral.
3	Une victime avait 30 % de chances d'obtenir un contrat de 100 000 €. Elle obtient : (a) 100 000 € — (b) 30 000 € — (c) rien, la chance n'étant pas sérieuse.
4	Le préjudice d'anxiété (hors travail) est caractérisé par : (a) la maladie déclarée — (b) la seule connaissance d'un risque élevé de pathologie grave — (c) un certificat de dépression.
5	Le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches suppose : (a) un lien de parenté — (b) une atteinte grave ou le décès de la victime directe — (c) la communauté de vie.
6	Une victime guérie sans séquelle n'a pu jouer au tennis pendant trois mois. Ce préjudice relève : (a) du préjudice d'agrément — (b) du déficit fonctionnel temporaire — (c) des souffrances endurées.
7	Un enfant né avec un handicap non décelé par suite d'une faute caractérisée : (a) obtient réparation de son handicap — (b) ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance — (c) agit à la place de ses parents.
8	Une victime en état végétatif : (a) n'a pas de préjudice moral — (b) a droit à la réparation de tous ses préjudices — (c) n'a droit qu'à ses préjudices patrimoniaux.

Cas pratique

A	Inès, 22 ans, étudiante en master de droit et admissible à l'examen d'entrée à l'école des avocats, est renversée par un cycliste. Elle reste plusieurs mois hospitalisée et ne peut passer l'oral. Elle garde une cicatrice au visage et ne peut plus pratiquer la danse, qu'elle pratiquait chaque semaine en club. Son compagnon depuis quatre ans, avec qui elle vit, quitte provisoirement son emploi pour s'occuper d'elle.

Corrigés

1	**b.** La destruction de la voiture est le **dommage** ; les préjudices (valeur du véhicule, frais de location) en découlent.
2	**b.** Ch. mixte, 27 févr. 1970 ; la stabilité relève de la certitude du préjudice.
3	**b.** 30 % × 100 000 €. Et « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Civ. 2e, 2022).
4	**b.** Civ. 1re, 18 févr. 2026.
5	**b.** Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072.
6	**b.** L'agrément est un poste permanent.
7	**b.** CASF, art. L. 114-5 al. 1.
8	**b.** Civ. 2e, 22 févr. 1995.
A	**Dommage.** Dommage **corporel**. **Préjudices d'Inès.** Dépenses de santé ; souffrances endurées ; déficit fonctionnel temporaire ; **préjudice esthétique** permanent (cicatrice au visage) ; **préjudice d'agrément** (pratique régulière de la danse en club, devenue impossible : Civ. 2e, 28 mai 2009) ; **perte de chance** de devenir avocate : chance réelle (admissibilité), réparée en pourcentage des gains espérés, jamais sur la base du revenu d'un avocat (manuel n° 945). **Compagnon.** Victime par ricochet ; relation stable (quatre ans, vie commune) ; **pertes de revenus des proches** ; **troubles dans les conditions d'existence** (communauté de vie établie) ; préjudice d'affection à discuter selon la gravité des séquelles.

Fiche établie d'après la séance de TD n° 2 (« Le préjudice résultant d'un dommage »), le plan du chapitre 1 de la Pr Fouvet et le chapitre 17 du manuel HyperCours Droit des obligations 2027 (n° 933 à 985).